



PUTUSAN
Nomor 2923 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RM ADITYA KUSPRANINDYA, bertempat tinggal di Jalan Siwalan, Nomor 42, RT 003, RW 013, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
Pemohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Intervensi I;

L a w a n

1. **PIMPINAN BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk., PUSAT**, berkedudukan di Gedung Graha BIP Lt.1.9 dan 16, Jalan Gatot Subroto, Nomor 23, Jakarta Selatan Cq PT Bank Victoria International Tbk., Jalan Slamet Riyadi, Purwosari, Surakarta;
2. **PT. JTRUST INVESTMENTS INDONESIA**, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 18 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, SH, LLM, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 16-06-2015 Nomor AHU-2444195.AH.01.01 yang kemudian mengalami perubahan – perubahan sampai yang terakhir dengan Akta Nomor 75 tanggal 18 Januari 2023, yang dibuat di hadapan I Nyoman Satria Wijaya, S.H.,M.Kn Notaris di Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Putri Marsella Indriyana, S.H., dan kawan kawan, Para Karyawan pada Divisi Hukum PT. Jtrust Investments Indonesia, beralamat di Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 36 F, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 86, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2923 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi/Tergugat/ Tergugat Intervensi II/
Penggugat Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga gugatan penggugat adalah yang berhak atas hak yang terkait dalam setatus hak miliknya SHM-SHM dalam Posita angka 1 Poin di atas tidak di-pindah-tanggankan tanpa persetujuan Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah yang berhak atas hak miliknya maka lewat majlis hakim pemeriksa perkara ini berkenan bahwa Tergugat melakukan lelang tanpa persetujuan klien kami adalah tindakan sepihak dan merupakan perbuatan melawan Hukum;
4. Menyatakan menurut hukum Saudara Tergugat tidak dapat memindah-tanggankan kepada siapapun atau lelang tanpa persetujuan klien kami dan karena institusi KPKNL dan BPN tidak mau ambil resiko melawan Hukum yang berdampak cacat Hukum;
5. Menyatakan menurut hukum Tergugat agar tidak main hakim sepihak atas pemindah tangganan surat penting tempat dan tanah pekarangan apalagi melelang merupakan tindakan yang melawan hukum menurut undang –undang;
6. Menyatakan akibat perbuatan Tergugat main hakim sendiri tanpa kompromi klien kami mengajukan gugatannya ini;
7. Menyatakan menurut hukum KPKNL kota Surakarta tidak melanjutkan atas lelang sepihak tanpa kompromi dengan klien kami yang berakibat adanya perbuatan melawan hukum dan menjadi cacat hukum;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2923 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan sita jaminan (*Concervatoir beslag*) dan perlindungan hak milik, sah menurut ketentuan perundang-undangan;
9. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu (*Vit Voobaar Bij Voraad*) meskipun ada upaya hukum banding Verset maupun kasasi;

Subsider: Memberikan suatu putusan lain, yang merupakan keadilan serta kebijaksanaan dalam penerapan rasa keadilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang Kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Surakarta berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan Sela sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Intervensi (*tussenkomst*) dari Pemohon Intervensi;
2. Memberikan izin kepada Permohonan Intervensi (*tussenkomst*) untuk bergabung dalam Perkara ini dengan kedudukan sebagai Penggugat Intervensi;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;

Bahwa terhadap permohonan tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta dengan Putusan Sela Intervensi Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Skt., tanggal 29 Maret 2023;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Skt., tanggal 26 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi dari Tergugat / Tergugat Intervensi II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara gugatan Nomor: 13/Pdt.G/2023/PN Skt;
3. Menyatakan gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp707.000,00 (tujuh ratus tujuh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2923 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 333/PDT/2023/PT SMG., tanggal 11 September 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 September 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 34/Pdt.Kas/2023/PN Skt., *juncto* Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Skt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 333/PDT/20023/PT SMG., Tanggal 11 September 2023 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Skt., tanggal 26 Juli 2023;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bone*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 1 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2923 K/Pdt/2024



Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 11 Oktober 2023 kontra memori kasasi tanggal 1 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Surakarta tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar;

- Bahwa eksepsi Tergugat/Tergugat Intervensi II mengenai kewenangan relatif dapat diterima;
- Bahwa oleh karena dalam perjanjian kredit dengan memakai jaminan Nomor 05 tanggal 2 Desember 2013 dan perjanjian kredit dengan memakai jaminan Nomor 06 tanggal 2 Desember 2013 terdapat pilihan domisili jika terjadi sengketa, memilih domisili di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta, sedangkan dalam Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 45 tanggal 29 November 2022, terdapat pilihan domisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Skt;
- Bahwa perlu memperbaiki amar putusan *Judex Facti* dengan menghilangkan amar ke-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **RM ADITYA KUSPRANINDYA** tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2923 K/Pdt/2024



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RM ADITYA KUSPRANINDYA** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 333/PDT/2023/PT SMG., tanggal 11 September 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Skt., tanggal 26 Juli 2023 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima eksepsi dari Tergugat / Tergugat Intervensi II;
 - Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara gugatan Nomor: 13/Pdt.G/2023/PN Skt;
 - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rizal Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2923 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd/

Rizal Firmansyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin.
NIP.195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2923 K/Pdt/2024